

দ্বিতীয় অধ্যায় কারসাজির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ

১. ভূমিকা

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হলো একটি সক্ষম ও পেশাদার নির্বাচন কমিশন গঠন। এ লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের কথা সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে বলা থাকলেও ২০২২ সাল পর্যন্ত তা করা হয়নি। অধিকন্তু, সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি “সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন” বিধান থাকায় ১৯৭৩ সালে প্রথম নির্বাচন কমিশন নিয়োগ থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী এবং ২০১২ সাল থেকে ক্ষমতাসীনদের অনুগতদেরকে দিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে সরকার নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিয়েছে।

২. একাদশ কমিশন গঠন

২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে অর্থাৎ একাদশ কমিশন নিয়োগের আগে, ২০১১ সালের শেষের দিকে, রাষ্ট্রপতি ঐ সময়ের ৩৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৪টির সাথে একটি সংলাপ শুরু করেন এবং রাজনৈতিক ‘ঐকমত্যের’ মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রচেষ্টায় তাদের পরামর্শ চান। আওয়ামী লীগসহ সমমনা বেশ কিছু দলের পরামর্শক্রমে ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান এবং হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। অনুসন্ধান কমিটি ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের মধ্যে সংলাপে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) জনের নামের তালিকা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দপ্তরে প্রেরণের জন্য প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুরোধ করে। চব্বিশটির মধ্যে ৮টি মাত্র দল ৫ জন করে মোট ২৫ জনের তালিকা জমা দেয়। এ দলগুলো ছিল: আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), এবং জাতীয় পার্টি (জেপি)। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথি অনুযায়ী বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো কোন নাম প্রস্তাব করে নি। তিনটি দল উক্ত পঁচিশ জনের মধ্য থেকে দশম কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ডঃ এটিএম শামসুল হুদার নাম পুনরায় প্রস্তাব করে। দশম কমিশনে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম সাখাওয়াত হোসেনের নামও তিনটি দল প্রস্তাব করে - একটি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে এবং অন্য দুটি দল নির্বাচন কমিশনার হিসেবে। এছাড়া দুটি দল নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নির্বাচন কমিশনের তৎকালীন যুগ্ম সচিব জেসমিন টুলির নাম প্রস্তাব করে। অনুসন্ধান কমিটি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার ও অবসরপ্রাপ্ত সচিব কাজী রকিবউদ্দিনের নাম এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক, অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক (সচিব) মোহাম্মদ হাদিস উদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাবেদ আলী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

^১ বদিউল আলম মজুমদার, ‘আউয়াল কমিশনের নিয়োগের বৈধতাই প্রশ্নবদ্ধ’, প্রথম আলো, ১৮ জুলাই, ২০২৩

মোঃ ফজলুল করিম, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শাহনেওয়াজ, ত্রিতী সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন সোনিয়া মুর্শিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব শাহ মোঃ মনসুরুল হকের নাম প্রস্তাব করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে। রাষ্ট্রপতি এ ১০ (দশ) জনের এ তালিকা থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সচিব কাজী রকিবউদ্দিনের নাম এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাবেদ আলী, এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শাহনেওয়াজের নাম চূড়ান্ত করে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রস্তাবিত ২৫ (পঁচিশ) জনের নামের তালিকায় কোন দলই কাজী রকিবউদ্দিনের নাম প্রস্তাব করে নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় কাজী রকিবউদ্দিনের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে জাতীয় পার্টি মোহাম্মদ আব্দুল মোবারকের নাম এবং আওয়ামী লীগ মোহাম্মদ আবু হাফিজের নাম প্রস্তাব করে। অবশিষ্ট তিনটি নাম কোন দলের তালিকায় ছিল না। তদন্ত কমিশন মনে করে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বস্ত অনুসন্ধান কমিটি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে এ নামগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং রাষ্ট্রপতিও ১০ (দশ) জনের নামের তালিকা থেকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে পাঁচটি নাম চূড়ান্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে ক্ষমতাসীন দলের অথবা তৎকালীন সরকারের সুবিধাভোগী এবং বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ভিপি ছিলেন।

৩. দ্বাদশ কমিশন গঠন

একাদশ কমিশন গঠনের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় দ্বাদশ নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের শেষভাগে রাষ্ট্রপতি ঐ সময়ের ৩১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে একটি সংলাপ শুরু করেন এবং ২০১২ সালের ন্যায় রাজনৈতিক ‘একমতের’ মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রচেষ্টায় তাদের পরামর্শ চান। দলগুলোর পরামর্শক্রমে ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপতি অনেকটা ২০১২ এর ন্যায় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান এবং হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুইজন শিক্ষাবিদ - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লে-ভিসি ড. শিরীন আকতারকে নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। অনুসন্ধান কমিটি ১২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে আলোচনা করে তাদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতির সাথে সংলাপে অংশগ্রহণকারী ৩১টি দলের কাছে ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) জনের নামের তালিকা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। বিএনপিসহ ২৫টি দল মোট ১২৩টি নাম প্রস্তাব করে (একই নাম একাধিক দলের প্রস্তাবে স্থান পায়)। অনুসন্ধান কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সচিব কে এম নুরুল হুদা ও সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদারের নাম এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মাহবুব তালুকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান, সাবেক আইসিটি সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ কবিতা খানম, মোঃ আব্দুল মান্নান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী এবং প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহর নাম প্রস্তাব করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে। রাষ্ট্রপতি কে এম নুরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং মাহবুব তালুকদার, মোঃ রফিকুল ইসলাম, কবিতা খানম ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শাহাদাত হোসেন চৌধুরীকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ), ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রস্তাবিত তালিকায় নুরুল হুদার নাম ছিল। মাহবুব তালুকদারের নাম শুধুমাত্র বিএনপি’র তালিকায় থাকলেও মোঃ রফিকুল ইসলামের নাম ৮টি দল যথাঃ জাতীয় পার্টি (জেপি), সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ), ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টি (জেপি), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন এবং বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের তালিকায় ছিল। কবিতা

খানমের নাম ৫টি দল যথাঃ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ), ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টি (জেপি) এবং বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে ৭টি দলের তালিকায় যথাঃ জাতীয় পার্টি (জেপি), বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ), ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল এবং গণতন্ত্রী পার্টি শাহাদাত হোসেন চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেছিল। মাহবুব তালুকদার ছাড়া অন্যান্য নামগুলো যেসব দল কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছিল সেগুলোর সবই আওয়ামীপন্থী কিংবা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক দল এবং এসব নামের প্রতিটি একাধিক দল কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছিল - যা থেকে প্রতীয়মান হয় পর্দার আড়ালে সংঘবদ্ধভাবে নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে নামগুলো প্রস্তাব করা হয়েছিল। অধিকন্তু, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে তৎকালীন সরকারের সুবিধাভোগী এবং বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাওয়া কে এম নুরুল হুদা জনতার মধ্যে অংশগ্রহণকারী সরকারি আমলা।

৪. ত্রয়োদশ কমিশন গঠন

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে একাদশ নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হবার দুই মাস পূর্বে তৎকালীন আইনমন্ত্রী বিভিন্ন পাবলিক ফোরামে ঘোষণা করেন সরকার চাইলেও এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু হঠাৎ করে সালে দ্বাদশ নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দেয়ার কিছু দিন পূর্বে ১৭ জানুয়ারি ২০২২-এ মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন ২০২২ এর খসড়া অনুমোদন করা হয়। বিলটি সংসদে পেশ করা হলে বিরোধী দল খসড়া আইন প্রত্যাহার এবং জনমত যাচাইয়ের দাবি জানায়। কিন্তু সংসদ উক্ত প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে বিলটি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করে। ১০ কার্যদিবস পর বিলটি সংসদে উপস্থাপন করা হলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বিলটি পাশ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা বিলটিতে ৭২টি সংশোধনী প্রস্তাব করা সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিলটিতে কেবল সামান্য দুটি পরিবর্তন করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি (জাপা), ওয়ার্কাস পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলসহ চৌদ্দ জন সংসদ সদস্য এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে আইনটি দ্রুত এবং রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে আলোচনা ছাড়াই প্রণয়ন করা হচ্ছে। অধিকন্তু, বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্দেশক নীতিমালার (International Guiding Principles) কোনটিই এ আইনটিতে প্রতিফলিত হয়নি। নিচে আইনটির ক্রটিসমূহ উল্লেখ করা হল।

৪.১. অনুসন্ধান কমিটির স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষার অভাব

আইনটিতে একটি অনুসন্ধান কমিটির কথা বলা হয়েছে যাতে রয়েছে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, প্রধান বিচারপতির মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের আরেকজন বিচারক, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান, এবং রাষ্ট্রপতির মনোনীত দুজন বিশিষ্ট নাগরিক, যাদের একজন হবেন একজন নারী। যদিও বিচার বিভাগ, পিএসসি এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি) সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করা উচিত, তাদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সততা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। এই সংস্থাগুলোতে নিয়োগ, বিশেষ করে রাজনৈতিক সরকারের অধীনে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে করা

হয়। পিএসসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক সরকার, বিশেষ করে ২০০৯-২০২৪ সময়কালের সরকার এই সংস্থাগুলোর কার্যপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করেছে। বিচার বিভাগে নির্বাহী হস্তক্ষেপ, পিএসসি সদস্যদের রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট নিয়োগের মাধ্যমে দলীয় প্রভাব বিস্তার এবং একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সিএন্ডএজি-এর স্বাধীনতা অনেকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এছাড়া দুজন বিশিষ্ট নাগরিককে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো সুরক্ষা আইনে উল্লেখ নেই। ফলে, অনুসন্ধান কমিটির সকল সদস্যই এমন ব্যক্তি হতে পারেন যারা নির্দেশক নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সক্ষম ও পেশাদার ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম।

৪.২. অনুসন্ধান কমিটির কার্যপদ্ধতিতে স্বচ্ছতার অভাব

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমিটির জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করার কোনো বাধ্যতামূলক বিধান নেই। আইনের ৪(১) ধারায় অনুসন্ধান কমিটিকে "সততা ও নিরপেক্ষতার নীতি" অনুসরণ করতে বলা হলেও এর কোন মাপকাঠি বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

৪.৩ অনুসন্ধান কমিটির দায়মুক্তির বিধানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে কমিশনার নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি

নিয়োগ আইন ২০২২-এর ৯ ধারায় বলা হয়েছে যে অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ এবং কমিটির কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে এবং এ বিষয়ে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এই ধরনের দায়মুক্তি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক^২। কারণ এটি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কেড়ে নেয় এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করে, যা সংবিধানের ২৬, ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদ, ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পরিপন্থী।

৪.৪. নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের যোগ্যতার মানদণ্ড দৃঢ় নয়

দুটি সাধারণ যোগ্যতা, অর্থাৎ নাগরিকত্ব ও ন্যূনতম বয়সের পাশাপাশি আইনে নির্বাচন কমিশনারদের জন্য মাত্র একটি বিশেষ যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; তাদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, বিচার বিভাগীয়, স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২০ বছরের কর্মের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যদিও অনুসন্ধান কমিটিকে "সততা ও সুনাম" বিবেচনা করে কমিশনার নিয়োগের জন্য ব্যক্তিকে সুপারিশ করার কথা বলা হয়েছে, এটি বাধ্যতামূলক নয়। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক নির্দেশক নীতিমালা অনুসারে আইনে নির্বাচনি বিষয়ে জ্ঞান, বিচারিক সক্ষমতা, গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রতি প্রমাণিত অঙ্গীকার এবং পেশাগত যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আইনটিতে দৃঢ় মানদণ্ডের অভাবে অযোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

^২ Article 48(3) of the Constitution states that “in the exercise of all his [President] functions, save only that of appointing the Prime Minister pursuant to clause (3) of article 56 and the Chief Justice pursuant to clause (1) of article 95, the President shall act in accordance with the advice of the Prime Minister ... provided that the question whether any, and if so what, advice has been tendered by the Prime Minister to the President shall not be enquired into in any court”.

^৩ Ali, A.M.M. Shawkat (2002), The Lore of the Mandarins- Toward a Non-Partisan Public Service Commission in Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh.

^৪ এ নিয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়। সার্চ কমিটিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রুল জারি করে হাইকোর্ট।

৪.৫. আইনে রাজনৈতিক ঐকমত্যের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে রাজনৈতিক ঐক্যমত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি অন্যতম অনুসরণীয় নীতিমালা। আইনে এ বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় অনুসন্ধান কমিটি বিরোধী দল থেকে সুপারিশকৃত মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবার অনুসন্ধান কমিটিতে প্রধান বিরোধী দল বা সংসদের অন্য কোনো বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তির সুযোগ না থাকায় বিরোধী দলের মতামত গ্রহণের নিশ্চয়তা দেয় না। সুতরাং, এই বিধানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নির্বাচন ও নিয়োগে রাজনৈতিক ঐকমত্যে বিষয়টি স্থান পায় নি।

৪.৬. অন্যান্য দল দ্বারা মনোনয়ন

যেহেতু আইন বা অনুসন্ধান কমিটির কার্যপরিধির প্রক্রিয়ায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রস্তাবিত সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়, সেহেতু ক্ষমতাসীন দল তার পূর্বে নির্বাচিত নামগুলিকে তার জোটের সদস্য দলের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশনার করার জন্য বলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন আওয়ামী লীগের কাঙ্ক্ষিত নাম প্রস্তাব করতে পারে এবং লেবার পার্টি বিএনপির কাঙ্ক্ষিত নাম প্রস্তাব করতে পারে ইত্যাদি।

৪.৭. জনসাধারণের যাচাই-বাছাইয়ের কোনো বিধান নেই

আইনে নির্বাচন কমিশনারদের আদ্যোপান্ত এবং অতীত কর্মকাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত পরীক্ষার কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত নেই। *Election belongs to the people.* কিন্তু আইনটিতে প্রস্তাবিত নামগুলো নাগরিক কর্তৃক দেখার এবং এগুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সহায়ক নীতিমালা অনুযায়ী মতামত দেওয়ার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি।

৫. উক্ত আইন অনুযায়ী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে প্রধান করে অনুসন্ধান বা সার্চ কমিটি গঠন করেন রাষ্ট্রপতি। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান, মহাহিসাব নিরীক্ষক মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ছহুল হোসাইন ও কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। কমিটি রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এবং ব্যক্তি পর্যায় থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য নাম আহ্বান করে। উল্লিখিত উৎস থেকে কমিটি মোট ৩৩৪ জনের নাম প্রস্তাব পায়। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল ও মিকাইল শিপারের নাম এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রাশেদা সুলতানা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আহসান হাবিব খান, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব মোঃ আলমগীর, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব কাজী রওশন আক্তার, অবসরপ্রাপ্ত সচিব রওনক মাহমুদ, অবসরপ্রাপ্ত সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব মো. আনিছুর রহমানের নাম প্রস্তাব করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে। রাষ্ট্রপতি কাজী হাবিবুল আউয়ালকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং মো. আহসান হাবিব খান, রাশেদা সুলতানা, মো. আলমগীর ও মো. আনিছুর রহমানকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ইসলামী ঐক্যজোট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নাম ছিল। এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ের একজন ব্যক্তি তার নাম প্রস্তাব করে। পাঁচটি রাজনৈতিক দল মো. আহসান হাবিব খানের নাম প্রস্তাব করে; দলগুলো হল: গণতন্ত্রী পার্টি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, জাতীয় পার্টি (জেপি), ইসলামী ঐক্যজোট এবং

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। রাশেদা সুলতানার নাম প্রস্তাব করে আওয়ামী লীগ। আর মোঃ আলমগীর ও মোঃ আনিছুর রহমানের নাম কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়নি। আলমগীরের নাম আলমগীর নিজে ও দুইজন ব্যক্তি প্রস্তাব করলেও আনিছুরের নাম কেউ প্রস্তাব করেনি। দলগুলো কর্তৃক প্রস্তাবিত নামের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৭ সালের ন্যায় দ্বাদশ কমিশন গঠনে নামগুলো যেসব দল কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছিল সেগুলোর সবই আওয়ামীপন্থী কিংবা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক দল। প্রতিটি নাম একাধিক দল কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছিল - যা থেকে প্রতীয়মান হয় পর্দার আড়ালে সংঘবদ্ধভাবে নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে নামগুলো প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ন্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে তৎকালীন সরকারের সুবিধাভোগী এবং বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

উপরিউক্ত তিনটি নির্বাচন কমিশন কাজের ক্ষেত্রেও ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীনদের প্রভাব ছিল অতি সাধারণ বিষয়। কোন কোন কমিশনার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বা তার সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার সাথে যোগাযোগ করে সরকারি দলের চাহিদা অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ তদন্ত কমিশনে দেওয়া একাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী কাজী রকিবউদ্দিন কমিশনের নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে সে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। কোন আইনি বিধান না থাকা সত্ত্বেও নুরুল হুদা কমিশন তাদের মেয়াদের শেষ ভাগ থেকে ‘আগস্ট মাস শোকের মাস’ বিবেচনায় নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকে। তবে কখনও কখনও কেউ সরকারের প্রচণ্ড প্রভাব পছন্দ না করলে বা কোনভাবে মেনে নিতে না চাইলে তার জন্য ‘চমকপ্রদ’ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম কয়েকটি ধাপ সুষ্ঠু হওয়ায় এবং এগুলোতে বিরোধী দল জয়ী হওয়ায় কাজী রকিবউদ্দিনকে চাপ দেওয়া হয় এবং রকিব তা মেনে না নেওয়ায় তাকে ৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৪২ দিন পর নির্বাচন শেষ হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন^৫। আবার দ্বাদশ কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল একাধিকবার পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার পরামর্শে এবং/অথবা ভীতি-প্রদর্শনের কারণে তিনি আর পদত্যাগ করতে পারেন নি^৬।

তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল

- 🔴 প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে কোন আইন না থাকায় দশম ও একাদশ নির্বাচন কমিশন গঠনে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে লোক দেখানো সংলাপ ও অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়।
- 🔴 অনুরূপভাবে দ্বাদশ কমিশন গঠনের পূর্বে লোক দেখানো সংলাপ ও অনুসন্ধান কমিটিকে আইনি ভিত্তি দিতে তৎকালীন সরকার একটি ত্রুটিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে।
- 🔴 বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সুবিধাভোগী লোকদেরকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিতে চৌকসপূর্ণ কারসাজির করে জোটবদ্ধ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নাম প্রস্তাব করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয়।
- 🔴 সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক “প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন” বিধান থাকায় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী সকল নিয়োগ নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনায় হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।
- 🔴 স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারা কিংবা সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার/অন্যান্য কমিশনার পদত্যাগ করতে চাইলে তাদেরকে পদত্যাগ না করার জন্য ভয়-ভীতি দেখানো হত।

^৫ CEC returns home Monday after 42 days, Prothom Alo; (সংগৃহীত: ১ নভেম্বর ২০২৫)

^৬ তদন্ত কমিশন কর্তৃক জেলগেটে কাজী হাবিবুল আউয়ালের শুনানি; তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৫

